

국민건강증진법

<목 차>

1. 담배판매 촉진 행위 금지

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	보건복지부	작 성 자	이름	전가은
	담당부서 (과)	건강증진과		직급	사무관
	국장	나성웅		연락처	044-202-2822
	과장	정영기		이 메 일	wjsrkdms07@ mail.go.kr

정 책 책 임 자 직 위

성 명 (서 명)

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	담배 판매 촉진행위 금지			
	2.규제조문	제9조의6(담배 판매 촉진행위 금지)			
	3.위임법령	없음			
	4.유형	신설	5.입법예고	‘20.5.19. ~ ’19.6.8.	
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	○ WHO FCTC 제13조제4호 : 담배광고 및 판촉, 후원행위에 대한 포괄적 금지조치 이행 ○ 관계부처 합동 ‘비가격 금연정책(‘16.5월)’ 및 ‘흡연을 조장하는 환경 근절을 위한 금연종합대책(‘19.5월)’ 입법과제 ○ 담배소비를 유인하는 담배 판촉행위 성행			
	7.규제내용	○ 담배제품(담배, 니코틴을 함유하여 니코틴 중독을 유발하는 담배 유사 제품, 전자담배용 흡연 전용기구를 포함한다. 이하 같다)의 제조·수입·판매자는 담배제품의 판매 및 사용을 촉진하는 다음 행위 규제 1. 담배제품의 소비를 유도하기 위해 일반인에게 금품(금전, 유가증권, 부동산, 물품, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등 일체의 재산적 이익을 말한다. 이하 같다.) 또는 체험, 시연 등의 편의를 제공하거나 이와 유사한 행위로서 보건복지부령으로 정하는 행위 2. 「담배사업법」 상 담배가 아니면서 니코틴을 함유하여 니코틴 중독을 유발하는 담배 유사 제품을 담배처럼 광고하는 행위 ○ 누구든지 영리를 목적으로 담배제품의 사용경험 및 체험, 비교 등 이용정보를 누구나 볼 수 있게 인터넷 등 정보통신망에 게시·유포하는 행위			
	8. 피규제 집단 및 이해관계자	피규제집단 : 담배 제조업자(4개), 수입판매업자(359개), 소매업자(178,275개) 이해관계자 : 일반 국민			
	9.도입목표 및 기대효과	담배 판촉행위를 통한 담배소비 유도 행위 근절, 담배소비량 감소를 통한 국민건강 증진			
	규제의 적정성	10.비용편익분석 (단위:백만원)		비용	편익
피규제자			0	0	0
피규제자 이외			0	0	0
11.영향평가 여부		기술영향평가 (자동입력)	중기영향평가 (자동입력)		경쟁영향평가 (자동입력)

기타	12. 일 물 설 정 여부	(자동입력)			
	13. 우선허용· 사후 규제 적용여부	(자동입력)			
	14.비용관리제 (단위:백만원)	적용여부	비용	편익	연간균등순비용
			0	0	0

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
<u><신 설></u>	제9조의6(담배제품 판매 촉진 행위 금지) ①담배제품(담배, 니코틴을 함유하여 니코틴 중독을 유발하는 담배 유사 제품, 전자담배용 흡연 전용기구를 포함한다. 이하 같다)의 제조·수입·판매자는 담배제품의 판매 및 사용을 촉진하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 1. 담배제품의 소비를 유도하기 위해 일반인에게 금품(금전, 유가증권, 부동산, 물품, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등 일체의 재산적 이익)을 말한다. 이하 같다.) 또는 체험, 시연 등의 편의를 제공하거나 이와 유사한 행위로서 보건복지부령으로 정하는 행위 2. 「담배사업법」 상 담배가 아니면서 니코틴을 함유하여 니코틴 중독을 유발하는 담배 유사 제품을 담배처럼 광고하는 행위 ② 누구든지 영리를 목적으로 담배제품의 사용경험 및 체험, 비교 등 이용 정보를 누구나 볼 수 있게 인터넷 등 정보통신망에 게시·유포해서는 아니 된다.

I. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

가. 규제의 필요성

□ 성인 흡연율은 정체하고 있고, 청소년 흡연율은 오히려 증가 추세로, 미래세대 건강영향에도 악영향

○ 우리나라의 15세 이상 남성 흡연율은 OECD국가 중 4위* 로 매우 높은 수준으로, 조기사망, 치료비 부담 등 사회적 비용이 크게 발생

* OECD 남성흡연율(15세 이상 남성 중 매일흡연자) 평균 23%, 우리나라 32.9%('16년 기준, OECD Health Statistics 2018)

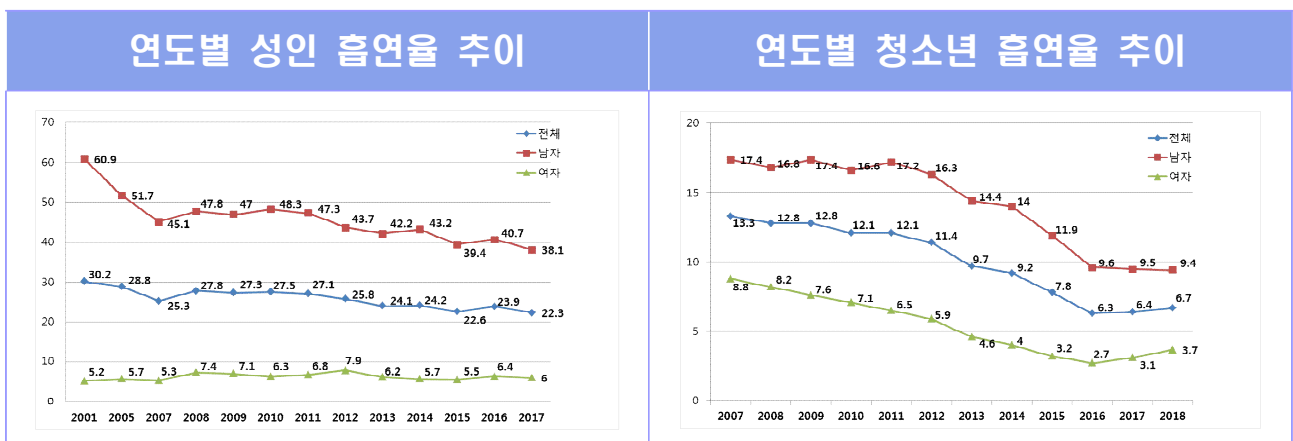
- 흡연은 암, 심장질환, 뇌질환(4대 중증질환)의 발생 위험을 증가시키는 핵심 행태요인으로 의료비 부담 가중

* 우리나라의 흡연으로 인한 사망자 연간 약 58,155명(2012년 기준), 흡연으로 인한 사회경제적 손실 약 7조 1,238억원(2013년 기준)

○ 또한 우리나라의 15~24세 남성 매일흡연율은 OECD국가 중 6위로 매우 높은 상황이고, 여학생 흡연율이 큰 폭으로 증가

* 우리나라 15~24세 남성 매일흡연율 25.5%('16년 기준, OECD Health Statistics 2018)

- 특히 고등학교 3학년 남학생 흡연율이 17.7%로 OECD 흡연율 평균(18.5%)에 이르고 있어 향후 자연스런 흡연인구 감소를 기대하기도 어려운 상황



* 출처 : 연도별 국민건강영양조사

* 출처 : 연도별 청소년건강행태온라인조사

□ 신종 담배가 잇따라 출시되며 일반인 대상 담배 판촉행위 증가

- 켈런형 전자담배, 줄(Juul) 등 신종 액상형 전자담배 등 신종담배가 잇따라 출시되어 신규 흡연자 유인 및 금연시도 약화

* '17.6월 아이코스(IQOS) 등 켈런형 전자담배 출시, '19.5월 줄(Juul), 릴 베이퍼 등 신종 액상형 전자담배 출시

- 켈런형 전자담배의 판매량 및 시장점유율은 지속 상승중이고, 미국 청소년층에서 큰 인기를 끈 줄(Juul) 등 신종 액상형 전자담배가 국내 출시되어 청소년 흡연을 증가 우려가 매우 높은 상황

* 켈런형 전자담배 판매량 : '17년 79백만갑 → '18년 332백만갑 / 시장점유율 : '17년 22% → '18년 9.6%

* 줄(Juul) 출시 이후 미국 고등학생 전자담배 사용율 78% 증가 ('17년) 11.67% → ('18년) 20.84%

- '19년 상반기에는 켈런형 전자담배 판매량 1.9억갑으로 전년동기(1.6억갑) 대비 24.2% 증가, 신종 액상형 전자담배는 '19.5월말 출시 이후 약 한 달만에 6백만 포드(1포드가 일반담배 1갑) 판매*되는 등, 신종담배 시장의 가파른 상승세로 금연정책을 통한 국민건강 보호에 심각한 위협

* 출처 : 2019년도 상반기 담배시장 동향(기재부 보도자료)

- 신종담배 출시 이후 담배회사의 공격적 마케팅으로, 일반인을 대상으로 다양한 판촉행위가 성행하고 있으나,

- 현행 「담배사업법」상 규제는 담배 제조사 및 수입판매업자가 소매인을 대상으로 하는 판촉행위만을 금지하고 있어, 담배제조사·수입판매업자·소매인이 일반인에게 직접 담배를 판촉하는 행위 또는 제3자의 사용후기 등을 활용한 판촉행위는 규제 불가능

< 참고1 : 현행법상 제한되는 담배 판촉행위 : ①만 해당 >

주요 유형		구성요건			규제 여부
		주체	대상	행위	
광고		모든 이	모든 이	일반적 금지, 예외적(4가지 경우) 허용 (1) 지정소매인의 영업소 내부에 포스터, 스티커 등 전시·부착(외부에서 보여서는 안 됨) (2) 연간 10회 이내 잡지광고 (3) 사회·문화·체육 등 행사 후원(제품광고는 금지) (4) 국제항공기, 여객선 내	○
판촉	①	담배제조사등	지정소매인	장려금, 경품·상품권 기타 금전 및 물품 제공행위	○
	②	담배제조사등 또는 지정소매인	일반인	금품 및 편의 제공행위	x
	③	일반인	일반인	담배제품 사용후기 등 이용정보 인터넷 게시* * ‘담배사업법’상 담배에 대해 제품 특징점 및 구매처 소개 등은 금지되는 담배광고에 해당 가능	x

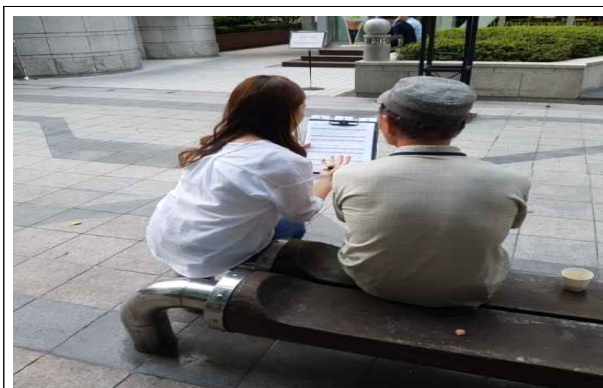
- 신종담배는 주로 전자담배 기기장치 등 전용기구를 활용하여 흡연 하지만 ‘전자담배 기기장치’는 현행법 상 ‘담배’에 해당되지 않음을 악용하여, 기기장치 증정, 쿠폰제공 등 판촉행위 만연

< 참고2 : 궤련형 전자담배 경험자의 담배 기기 및 스틱 판촉행위 노출(중복응답) >

전체	있음								없음
	계	쿠폰	1+1 또는 2+1	사은품	행사 개최	행사 후원	무료 시연 혹은 30일 무료 사용	기타	
기기	72%	45.4%	11.6%	10.2%	5.5%	4.1%	11.5%	1.2%	28.0%
스틱	57.8%	31.0%	11.3%	8.6%	5.2%	4.9%	9.5%	1.3%	42.2%

* 출처 : 궤련형 전자담배 사용실태 및 금연시도에 미치는 영향분석(2018, 울산 대학교 조홍준 교수팀)

<설문조사, 기기장치 할인 등을 활용한 판촉행위 사례>



신제품 무료체험 후 설문



설문조사를 통해 담배 및 상품 제공



신제품 무료체험 후 설문조사를 통해 상품제공

전자담배 기기 할인 제공(아이코스홈페이지)



액상 구매 시 전자담배 전자기기 무료 제공

전자담배 기기 구입 시 영화상품권 제공



다양한 행사 중 토크쇼가 시격을 알리는걸 보는데 프라이밍의 엠베를 바탕으로 김재우, 제이블랙, 타이가 디스코, 변민정 부장님까지 다양한 분들이 글로 센스에 대한 설명부터 최근추진해주셨어요,
BAT의 혁신적인 테스트 플랫폼 테그놀로지인 이번 글로 제품은 고품질 혹은 액상 전자담배를 치울 수 있는 폼이부터 만족도까지 정말 신개념의 저담배를 보여주는게 아닌가 싶더라고요,
핵심 기술 자체의 컨셉으로 플루언트 만큼 체림도 많았을 수 있었고 선물도 주셔서 그런지 참 좋았어요.ㅎㅎ

할인권, 액상, 흡연물품 등 증정 이벤트

신제품 런칭 행사 개최해 체험, 선물증정

- 또한, '수제담배', '줄기·뿌리 니코틴액', '합성 니코틴액' 등의 제품이 출시되어 인터넷·오프라인에서 담배광고 및 판촉행위 중이나, 이에 대한 규제가 불가능한 상황이며,

- * 「담배사업법」 제2조제1호 : “담배”란 연초(煙草)의 잎을 원료의 전부 또는 일부로 하여 피우거나, 빨거나, 증기로 흡입하거나, 씹거나, 냄새 맡기에 적합한 상태로 제조한 것을 말한다.

<참고3 : 담배제품 분류 및 규제 현황>

원료 및 공정	담배의 잎이 원료				담배의 줄기/뿌리가 원료	화학적 합성	기기 제 조
	제 조			제 조X	제 조		
제 품의 형태 (대 표적 예시)	궐련 등 (에세)	궐련형 전자담배 용 스틱 (아이코스용 '히츠'(Heets))	니코틴 액상 (줄 '팟'(pod))	담뱃잎 (수제 담배)	니코틴 액상	니코틴 액상	전자담배 기기장치 등 (아이코스, 릴, 줄 등)
제 품 분류	담배사업법상 '담배'			농산물	공산품	공산품	공산품

담배 유사 제품

규 제 현 황	광 고	·일반적 금지, 제한적 허용	-	-
	판 촉	·제조자 등→소매인 판촉 금지 ·제조·소매업자→일반인 판촉 가능	-	-

* 대각선 음영 : 전용 기기장치류가 있어야 사용 가능

- 특히 규제되고 있지 않은 줄기·뿌리 니코틴액 및 합성 니코틴액이 최근 전자담배용 액상 시장의 대부분을 차지하고 있어, 규제 공백이 심각

<참고4 : 2018년 담배 유사제품 및 전자담배 기기 인터넷 광고 현황(단위: 건)>

담배사업법상 담배	담배 외 제품			
	계	액상형, 궐련형 전자담배 기기	가공되지 않은 연초잎(수제담배)	줄기·합성 니코틴 용액
262	1,654	603	23	1,028

* 한국건강증진개발원 국가금연지원센터, 2018년도 담배 인터넷 마케팅 모니터링

<참고5 : 전자담배용액 수입 현황>

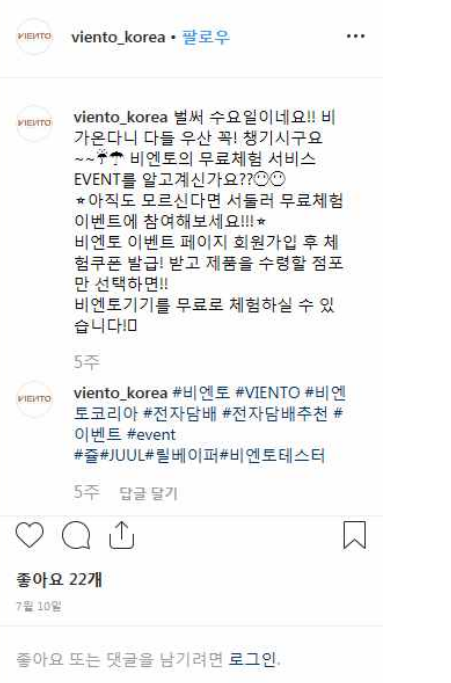
구분	중량(톤)						금액(천USD)					
	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'13	'14	'15	'16	'17	'18
니코틴 함유	15	32	12	22	97	181	957	2,620	1,748	1,681	4,775	11,234
과세 ¹⁾	-	-	12	17	7	6	-	-	1,731	1,393	477	1,060
비과세 ²⁾	15	32	0	5	90	175	957	2,620	17	288	4,298	10,174

주: 1) 개소세 과세분: 연초의 잎에서 추출한 니코틴으로 「담배사업법」상 담배에 해당

2) 개소세 비과세분: 연초의 뿌리·줄기에서 추출한 니코틴 또는 합성니코틴으로 「담배사업법」상 담배는 아님(용기 포함)

자료: 기획재정부(관세청 무역통계)

<담배 유사 제품의 광고 및 판촉 사례>

	
수제담배 외부광고 및 무료시연 판촉	줄기 추출 니코틴 사용 액상 광고
 	
줄기·뿌리 추출 니코틴 사용 전자담배 인터넷 광고·판촉	

- 블로그, 유튜브, SNS 등을 통해 담배제품의 사용경험, 맛과 특징, 구매처 등을 소개하고 추천하는 등 행위가 만연하여, 청소년 등 비흡연자의 흡연을 조장

* 네이버, 다음, 유튜브에서 2019.1월~8월 동안 총 1,524건의 담배 리뷰·추천 콘텐츠 게시

<담배제품의 사용후기, 추천 등 사례>



#54M02VAPC #Jozu #조지20
전자담배 입문자 추천 모드기기! 마그마박스

게시일: 2019. 6. 13.
장점이 많이 보이는 깔끔한 전자담배
조금의 아쉬운점도 몇개 보이지만
레전디자인 중에선 가장 괜찮은거같아요!+_+

줄땀구 5명 마그마 즐킷 갑니다웃!!!!!!!!!! = = =

★구매링크
<https://smartstore.naver.com/deervape...>

사슴사슴 인스타: deerdeer88

사슴사슴 쇼핑몰
<https://smartstore.naver.com/deervape>

유튜브 담배제품 후기·추천

무엇보다 별도의 충전용 도킹 스테이션 없이 궤련형 20개비를 사용할 수 있는 점과 330도 이상의 강력한 성능의 히팅 블레이드는 #jozu의 핵심 기술로 사용하는 동안 ± 1 이내로 온도를 유지하기 때문에 궤련의 깊고 풍부한 맛을 처음부터 끝까지 균일하게 느낄 수 있습니다.



화이트와 블랙 컬러 두 종류로 생산되는 조지20의 고급스러운 디자인은 인체공학적인 설계를 바탕으로 손으로 잡았을 때 부드러운 그립감을 느낄 수 있고, 외관만 놓고 보면 명품 뷰티 브랜드인 샤넬 립스틱을 연상시키는 디자인인데요.

jouz

본 블로그는 JOZU로부터
원고료를 지금받고 작성되었습니다.

블로그 담배제품 후기·추천



d.hwan_92 • 팔로우

d.hwan_92 19+ONLY
기술력과 스타일리시한 디자인을 가진
픽스! 타격감까지 좋아서 연초는 이제
☞☞
이번에 싱글팟이 출시되어 세븐일레븐
에서 판매 예정이래요!!!
@phixkorea
#픽스 #PHIX #PHIXYourHabit #전자담
배 #전담 #싱글팟출시 #미국전자담배
#세븐일레븐 #전자담배전문점

2주

rey_kxx 이 색이 더 이뻐
2주 좋아요 1개 댓글 달기

좋아요 10,074개
8월 4일

좋아요 또는 댓글을 남기려면 로그인.



phixkorea • 팔로우

phixkorea
"모든 순간이 늘 새로워요."
By. 인플루언서 박대환 @d.hwan_92님

[#PHIX X @d.hwan_92]
✓감각적인 디바이스 컬러
✓필수록 만족스러운 타격감

P.S 타사 제품보다 확실히 타격감이 좋
아요! 디바이스는 무조건 블루 컬러를
추천합니다!

[ABOUT #박대환]
프리랜서로 일하다 보니 많은 분들이
마냥 자유롭다고 생각하시는데 그렇지
않은 않아요. 새로운 브랜드와의 만남
들. 모든 순간이 새로워요. 픽스처럼요!

좋아요 1,038개
8월 7일

좋아요 또는 댓글을 남기려면 로그인.

SNS 인플루언서 활용한 담배제품 후기 및 체험 게시 (인플루언서 마케팅)

나. 정부개입 필요성

□ 세계보건기구 담배규제기본협약(FCTC) 비준에 따른 의무사항

- 당사국은 5년 이내에 담배광고·판촉 및 후원의 포괄적 금지를 위한 입법적·집행적·행정적 및 기타 조치를 시행해야 함 (FCTC 제13조)

□ 담배제품의 판촉행위 금지는 담배소비 및 흡연을 감소를 목적으로 하므로, 판촉행위 금지에 담배제조사·수입판매업자 및 소매인 등의 자발적인 조치를 기대하기는 불가능

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

○ 규제대안의 내용

규제대안1	대안명	담배제품 판촉행위 규제
	내용	①담배제품의 제조·수입·판매업자는 다음 각 호의 행위 금지 1. 담배제품 소비를 유도하기 위해 일반인에게 금품 또는 체험, 시연 등의 편의 제공 행위 2. 「담배사업법」 상 담배가 아니면서 니코틴을 함유하여 니코틴 중독을 유발하는 담배 유사 제품을 담배처럼 광고하는 행위 ②누구든지 영리를 목적으로 담배제품의 사용경험 및 체험, 비교 등 이용정보를 누구나 볼 수 있게 인터넷 등 정보통신망에 게시·유포하는 행위 금지
규제대안2	대안명	담배 판촉행위 규제시 기기장치 판촉 허용
	내용	담배 판매 및 사용을 촉진하는 행위 중, 전자담배 기기장치에 대한 할인권 제공, 체험, 시연 등 행위는 허용

○ 규제대안의 비교

구분	장점	단점
현행유지안	없음	각종 담배제품 판촉행위가 성행하여 신종담배 사용 만연 신규 흡연자 유인 및 흡연자 금연시도 약화되어 흡연율 감소 저해
규제대안1	담배제품 판촉행위를 금지하여 담배 소비 증가 차단 가능, 흡연율 저하를 통한 국민건강 보호	없음
규제대안2	없음	가장 판매량이 증가하고 있는 신종담배의 경우, 전자담배 기기장치를 이용한 판촉행위가 매우 성행하고 있으므로, 기기장치를 규제대상에서 제외시켜서는 담배 판촉행위 금지의 입법목적 달성 불가능

② 이해관계자 의견수렴

이해 관계자명	주요 내용	조치결과
(사)한국담배협회	- 제1호의 체험, 시연의 대상이 담배사업 법상 담배인지 전자담배 기기 등을 포함하는지 명확하지 않음	<수용> - 대상 제품을 각종 담배제품(담배, 담배 유사 제품, 흡연 전용기구 등)으로 구체화
	- 제1호의 제공이 금지되는 금품의 내용이 불 명확	<수용> - 금품의 정의를 “금전, 유가증권, 부동산, 물품, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등 일체의 재산적 이익” 으로 명확히 규정
	- 제1호 관련, 제품의 특징 및 사용방법 등에 대해 소비자가 질문할 경우 이에 답변하는 것을 제한하고, 이는 직업수 행의 자유를 제한하므로 반대	<불수용> - 개정안은 ‘일반인’이라는 불특정한 다수에게 ‘체험, 시연 등의 편의를 제공’함으로써 담배소비를 유도하는 행위를 금지하는 것이고, 개별 소비자의 질문에 답변하는 것과는 관련이 없으므로 수용 곤란
	- 제1호 관련, 전자담배 기기만의 할인 판매만을 금지할 경우 평등의 원칙 위 반이고, 담배 관련 모든 제품의 판촉 행위를 금지하는 것은 영업의 자유를 침해하는 과도한 제재이므로 반대	<불수용> - 개정안은 전자담배 기기만을 특정하여 규제하지 않으므로 평등의 원칙과 관련이 없고 - 규제 대상 제품은 담배 유사제품(담배와 실질적으로 동일하게 사용)과, 흡연 전용기구(담배 사용에 필수적이고, 담배 사용을 위한 목적으로만 사용) 등, 담배에 준해 규제할 필요성이 있는 제품

		으로서 과도한 수준의 제재로 볼 수 없으므로 수용 곤란
- 제1호 관련, 개정안은 소비자가 구매 여부를 결정하기 전에 정확한 정보를 얻고 판매자가 안전상 주의사항을 알리는 등을 제함으로써 소비자의 알 권리를 침해하고, 궤련 담배에 비해 신종 담배의 경쟁을 제약하므로 반대		<불수용> - 신제품 무료체험, 시연 등의 편의 제공은 안전상 주의사항이나 소비자가 구매 여부를 결정하는데 필요한 정보와 무관하여 소비자의 알 권리를 침해하지 않고, 신종담배의 체험, 시연 등 편의 제공행위가 판매를 위해 반드시 필요하거나 궤련에 비해 그 필요성이 크다고 볼 수도 없으므로 경쟁 제한과 무관해 수용 곤란
- 제1호 관련, 개정안은 흡연권을 침해하므로 반대		<불수용> - '흡연할 수 있는 권리'인 흡연권은 판촉행위에 대한 제한과는 관련이 없으므로 수용 곤란
- 제3호(현재 제2항) 관련, 담배사업법의 판매가격 공고 규정과 상충되므로 반대		<수용> - 원칙적으로 인터넷 게시·유포가 금지되는 이용정보는 담배의 판매 촉진을 위한 것으로서 법령상 의무에 따른 판매가격 공고와 관련이 없으나, - 이용정보를 담배제품의 사용경험, 체험, 비교 등으로 예시하여 예측가능성을 제고함
- 제3호 관련, 적용되는 담배제품의 범위가 불명확		<수용> - 대상 제품을 각종 담배제품(담배, 담배 유사 제품, 흡연 전용기구 등)으로 구체화
- 제3호 관련, 전자담배 기기장치는 온라인 판매가 허용되므로 적용 제외 필요		<불수용> - 전자담배 기기장치는 담배 사용에 필수적이고, 담배 사용을 위한 목적으로만 사용되므로 그 이용정보를 담배와 분리하여 보기 어렵고, 이를 분리하여 적용 제외할 경우 전자담배 기기장치를 활용한 이용정보 유포 등이 지속되어 규제 목적을 달성하기 어려우므로 수용 불가
- 제3호는 국민의 표현의 자유를 침해하므로 반대		<불수용> - 영리를 목적으로 담배제품의 사용경험, 체험, 비교 등의 이용정보를 게시·유포하는 행위를 금지하는 것이므로 표현의 자유 제한 정도가 크지 않으며, 제3자를 통한 담배 판촉 효과를 제한하기 위해 필요하므로 수용 곤란
- 제3호의 이용정보 중에는 제품정보 및 사용방법이 포함되어 있어, 이를 제한		<수용> - 제조자가 제품의 사용을 위해 필

	하는 것은 소비자 권리를 침해하므로 반대	요한 정보를 알리기 위한 설명은 가능하도록 게시·유포가 금지되는 이용정보를 담배제품의 사용 경험, 체험, 비교 등으로 예시
--	------------------------	--

③ 대안의 선택 및 근거

<규제대안1 선택>

- 담배 판촉행위가 만연하고, 특히 신종담배의 판매 증가로 금연환경이 악화되고 있는 상황
- 담배판매량 및 흡연을 감소를 위해서는 신제품 출시 때마다 반복되는 판촉행위에 대한 규제가 필요
- 특히, 껴련형 전자담배, 액상형 전자담배 등 신종담배는 전자담배용 기기장치의 할인쿠폰 제공 등 전자기기를 내세운 판촉행위가 성행하고 있어, 기기장치 판촉을 허용해서는 담배소비 감소라는 입법 목적 달성 불가능

3. 규제목표

- 판촉행위로 인한 담배 소비 유도 효과를 억제함으로써, 담배소비 감소 및 국민 건강 증진에 기여

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- ① (목적의 정당성) 담배제품 판매 촉진행위를 금지함으로써 흡연율을 감소시켜, 궁극적으로는 국민의 건강을 보호하고자 함
- ② (수단의 적합성) 금품 또는 체험, 시연 등의 편의를 제공함으로써 적극적으로 담배소비를 유도하는 행위 등을 금지함으로써 담배소비를 감소시킬 수 있음
- ③ (침해의 최소성) 금품 또는 체험, 시연 등의 편의제공행위를 금지하는 것은 직업수행의 수단 중 하나인 담배판매 촉진행위 중, 영향력이 큰 일부의 수단만을 금지하는 것에 불과함
- ④ (법익의 균형성) 국민의 건강권과 기업의 자유 등을 비교형량 하였을

때, 국민의 건강권이 최상위 기본권

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

- WHO FCTC 제13조 : 담배 광고·판촉·후원의 포괄적 금지

[참고] FCTC 제13조(담배광고, 판촉 및 후원)

1. 당사국은 광고·판촉 및 후원의 포괄적 금지가 담배제품의 소비를 감소시킬 것임을 인식한다.
2. 각 당사국은 자국의 헌법 또는 헌법 원칙에 따라 모든 담배광고·판촉 및 후원에 대한 포괄적인 금지조치를 시행한다. (이하 생략)
4. 각 당사국은 자국의 헌법 또는 헌법원칙에 따라 최소한 다음 사항을 시행한다.
 - (가) 허위·오도·기만적이거나 제품의 특성, 건강에 대한 영향, 위험성 또는 배출물에 관한 잘못된 인상을 조장할 개연성이 있는 방법을 사용하여 담배제품을 홍보하는 모든 유형의 광고·판촉 및 후원을 금지
 - (나) 모든 담배광고를 비롯하여, 적절한 경우에는 판촉 및 후원에 대해서도 건강이나 기타 적절한 내용의 건강경고 또는 메시지를 포함시키도록 요구
 - (다) 대중의 담배제품 구매를 촉진할 수 직·간접적 유인책 사용을 제한
 - (마) 라디오·텔레비전·인쇄매체 그리고 적절한 경우, 인터넷과 같은 기타 매체를 통한 담배 광고·판촉 및 후원을 포괄적으로 금지하되, 자국의 헌법 또는 헌법 원칙에 따라 포괄적 금지를 시행할 수 없는 당사국의 경우에는 이에 대한 제한적 조치를 5년 이내에 시행

- WHO FCTC 비준국 총 181개국 중 109개국(60%)이 모든 담배 광고, 판촉, 후원을 금지하는 포괄적 규제를 시행중

No.	Country	No.	Country
1	Afghanistan	56	Luxembourg
2	Algeria	57	Madagascar
3	Australia	58	Malaysia
4	Austria	59	Maldives
5	Azerbaijan	60	Mali
6	Bahrain (Kingdom of)	61	Malta
7	Bangladesh	62	Marshall Islands
8	Belarus	63	Mauritania

No.	Country	No.	Country
9	Belgium	64	Mauritius
10	Benin	65	Micronesia (Federated States of)
11	Bhutan	66	Mongolia
12	Bosnia and Herzegovina	67	Montenegro
13	Botswana	68	Myanmar
14	Brazil	69	Nepal
15	Brunei Darussalam	70	Netherlands
16	Burkina Faso	71	New Zealand
17	Cameroon	72	Nigeria
18	Cape Verde	73	Norway
19	Chad	74	Palau
20	Chile	75	Panama
21	China	76	Papua New Guinea
22	Colombia	77	Paraguay
23	Comoros	78	Portugal
24	Cook Islands	79	Qatar
25	Costa Rica	80	Republic of Moldova
26	Croatia	81	Samoa
27	Democratic People's Republic of Korea	82	San Marino
28	Democratic Republic of the Congo	83	Sao Tome and Principe
29	Denmark	84	Saudi Arabia
30	Djibouti	85	Senegal
31	Egypt	86	Serbia
32	Estonia	87	Seychelles
33	European Union	88	Singapore
34	Finland	89	Slovenia
35	France	90	Solomon Islands
36	Gabon	91	South Africa
37	Gambia	92	Spain
38	Georgia	93	Sri Lanka
39	Ghana	94	Sudan
40	Guyana	95	Suriname
41	Honduras	96	Sweden
42	Iceland	97	Syrian Arab Republic
43	Iran (Islamic Republic of)	98	Thailand
44	Iraq	99	The former Yugoslav Republic of Macedonia
45	Ireland	100	Timor-Leste
46	Italy	101	Togo
47	Jordan	102	Trinidad and Tobago
48	Kenya	103	Tunisia

No.	Country	No.	Country
49	Kiribati	104	Turkey
50	Kuwait	105	Turkmenistan
51	Lao People's Democratic Republic	106	United Arab Emirates
52	Latvia	107	Uruguay
53	Lebanon	108	Viet Nam
54	Libya	109	Yemen
55	Lithuania		

- 또한, WHO FCTC 제8차 당사국총회('18년)에서 신종담배 사용을 위해 디자인된 기기장치에도 광고, 판촉·후원행위 금지 등의 FCTC 조항 적용을 권고

- 해외 입법 사례 상세

1. 캐나다

규제 개요	1) 담배, 담배 유사 제품, 흡연 전용기구의 판촉행위를 금지함 2) 판촉행위가 금지되는 제품의 범위는 ① 담배제품 ② 베이핑 제품 ③ 부속품 (악세사리) 이고, 특히 기기 및 관련 제품 중 미성년자에게 어필할 수 있는 것은 판매도 금지 ① 담배제품 : 잎을 포함하여 줄기, 뿌리 등 담배의 전체 또는 일부로 만들어진 제품 + 담배사용에 필수적인 '장치' 뿐 아니라 '장치의 부품' + '종이, 튜브, 필터'도 포괄하여 우리나라의 '담배 유사제품'과 같은 사각지대 없음 ② 베이핑 제품 : 기기장치와 관련 물품, 니코틴 용액 및 무니코틴 액상을 포괄 ③ 부속품(악세사리) : 담배사용에 이용될 수 있는 제품(파이프, 클립, 라이터, 부싯돌 등) 3) 금지되는 판촉행위를 매우 포괄적으로 규정하고, 담배 판촉을 위해 금품을 제공하거나, 담배와 무관한 제품·서비스라도 담배제품과 연결해 판촉하는 행위를 모두 금지 * 판촉 : 제품 또는 서비스에 대한 인식, 행동 등에 영향을 미칠 수 있는 모든 서비스/묘사/정보제공 등(담배제품 구매에 대한 대가와 보상 제공 등을 포함) 4) 증언, 보증을 통한 담배제품과 베이핑 제품의 판촉행위를 금지하고
----------	--

	있고, 예술·창작 작품 또는 보고서·논평 등 표현의 자유나 공익성과 관련성이 크면서도 대가성이 없는 경우를 제외한 담배제품의 묘사나 정보제공도 판촉행위의 일부로서 금지(제품에 대한 특징, 가격 등 사실적 정보제공도 성인 소비자에게 직접 보내거나 미성년 출입이 금지된 장소에서 표시판으로만 가능)	
해당 법령 주요 내용	(규제법령) 정의 2. 이 법에서는 아래 정의를 적용한다. · 담배제품은 담배의 전체 또는 일부로 만들어진 제품을 의미함. 여기에는 해당 제품을 사용하기 위해 필수적인 종이, 튜브 및 필터, 장치, 장치와 함께 사용될 수 있는 부품이 포함됨 · 부속품(악세사리)는 담배제품의 사용과 정에서 사용될 수 있는 제품으로 파이프, 궤련 홀더, 시가 클립, 라이터, 부싯돌, 물담배 파이프를 포함한다. (대마 관련 제품은 제외) · 베이핑 제품은 (a) 입으로 흡입하기 위한 에어로졸의 형태로 배출물을 생성하는 장치 (b) 베이핑 제품으로 디자인된 제품 (c) 그러한 장치와 함께 사용되는 부품 (d) 니코틴 유무와 관계없이 배출물을 생성하기 위해 위의 장치와 함께 사용되는 물질 또는 혼합물질 파트4. 프로모션(판촉)	(법령) Tobacco and Vaping Products Act (주요내용) Definitions 2 The definitions in this section apply in this Act. Tobacco product means a product made in whole or in part of tobacco, including tobacco leaves. It includes papers, tubes and filters intended for use with that product, a <u>device</u>, other than a water pipe, <u>that is necessary for the use of that product and the parts that may be used with the device.</u> accessory means a product that may be used in the consumption of a tobacco product, including a pipe, cigarette holder, cigar clip, lighter and matches, and also means a water pipe. It does not include cannabis accessories, as defined in subsection 2(1) of the Cannabis Act.(accessoire) vaping product means (a) a device that produces emissions in the form of an aerosol and is intended to be brought to the mouth fo inhalation of the aerosol; (b) a device that is designated to be a vaping product by the regulations; (c) a part that may be used with those devices; and (d) a substance or mixture of substances, whether or not it contains nicotine, that is intended for use with those devices to produce emissions. PART IV Promotion Definition of <i>promotion</i>

판촉의 정의 18 (1) 이 파트에서, 판촉이란 직접적이든 간접적이든 관계 없이, 제품에 대한 묘사나 모든 방식의 서비스로서, 해당 제품 또는 서비스에 대한 태도, 믿음, 행동 등을 형성하거나 영향을 미칠 가능성이 있는 제품, 서비스, 가격, 유통에 대한 모든 형태의 정보 제공을 포함한다. 적용제외 (a) 문학, 연극, 뮤지컬, 영화, 과학, 교육, 예술 분야의 작품 및 퍼포먼스에서 담배제품 또는 담배제품과 연관된 브랜드 요소를 묘사하는 것으로서, 그 표현형태에 관계없이 제조자/소매인으로부터 직접적 또는 간접적으로 그 묘사에 대한 대가를 받지 아니하는 것 (b) 담배제품이나 담배제품의 브랜드에 대한 보고서, 방송, 평론으로서 제조자/소매인으로부터 직접적으로 또는 간접적으로 해당 보고서/방송/평론에 담배제품 또는 브랜드 묘사에 대한 대가를 받지 아니하는 것 (c) 담배 경작자나 제조자가 직접 담배 경작자, 제조자, 담배제품 유통업자나 소매인을 대상으로 하는 것으로서 직접적으로 또는 간접적으로 소비자를 대상으로 하는 것이 아닌 것 1장 담배 제품 금지 19. 누구도 담배제품이나 담배제품 관련 브랜드 요소를 이 법에서 허용하고 있는 것 외에 판촉해서는 안된다. 증언, 보증 21. 누구든지 담배제품을 전시, 전달되는	18 (1) In this Part, promotion means a representation about a product or service by any means, whether directly or indirectly, including any communication of information about a product or service and its price and distribution, that is likely to influence and shape attitudes, beliefs and behaviours about the product or service. (2) Division 1 of this Part does not apply to (a) a literary, dramatic, musical, cinematographic, scientific, educational or artistic work, production or performance that uses or depicts a tobacco product or tobacco product-related brand element, whatever the mode or form of its expression, if no consideration is given by a manufacturer or retailer, directly or indirectly, for that use or depiction in the work, production or performance; (b) a report, commentary or opinion in respect of a tobacco product or a brand of tobacco product if no consideration is given by a manufacturer or retailer, directly or indirectly, for the reference to the tobacco product or brand in that report, commentary or opinion; or (c) a promotion by a tobacco grower or a manufacturer that is directed at tobacco growers, manufacturers, persons who distribute tobacco products or retailers but not, either directly or indirectly, at consumers. DIVISION 1 Tobacco Products Prohibitipn 19. No person shall promote a tobacco product or a tobacco product-related brand element except as authorized by this Act or the regulations. Testimonials or endorsements 21 (1) No person shall promote a tobacco product by means of a testimonial or an
---	---

증언이나 보증의 방법으로 판촉해서는 안 된다. 광고 22. (1) 누구든지 담배제품을 광고의 방식 (전체적으로 또는 부분적으로 담배제품과 그 포장, 또는 담배제품 관련 브랜드 요소, 또는 담배제품이나 담배제품 관련 브랜드 요소를 연상시키는 것을 묘사하는 것) 으로 판촉해서는 안 된다. 예외 (2) 다만, (a) 실명이 인증되는 성인에게 발행물로 보내는 방식이나, (c) 법률에 의해 미성년의 출입이 금지된 장소 안의 표지판을 통해 정보제공적 광고 또는 브랜드 광고는 가능 * 정보제공적 광고 : 소비자에게 (a) 제품과 그 특징 (b) 구입처와 가격 에 대한 사실적 정보를 제공하는 것 브랜드 광고 : 담배제품을 그 브랜드의 특징으로 광고함으로써 판촉하는 것 기능적·감각적 속성 23.3 누구든지 외양, 형태, 또는 다른 감각적 특성이나 기능이 미성년자에게 어필한다고 볼 만한 합리적인 근거가 있는 담배제품 기기나 그와 함께 사용될 수 있는 부품(연초의 함유 여부에 상관없이)을 판매하거나 판촉해서는 안 된다.	endorsement, however displayed or communicated. Advertising 22 (1) Subject to this section, no person shall promote a tobacco product by means of advertising that depicts, in whole or in part, a tobacco product, its package or a tobacco product-related brand element or that evokes a tobacco product or a tobacco product-related brand element. Exception (2) Subject to the regulations, a person may advertise a tobacco product by means of information advertising or brand-preference advertising that is in (a) a publication that is addressed and sent to an adult who is identified by name; or (b) [Repealed, 2009, c. 27, s. 11] (c) signs in a place where young persons are not permitted by law. * brand-preference advertising means advertising that promotes a tobacco product by means of its brand characteristics. Information advertising means advertising that provides factual information to the consumer about (a) a product and its characteristics; or (b) the availability or price of a product or brand of product. Functions and sensory attributes 23.3 No person shall promote or sell a device that is a tobacco product or a part that may be used with such a device, whether or not the device or part contains tobacco, if the device or part has an appearance, shape or other sensory attribute or a function for which there are reasonable grounds to believe that it could make the device or part appealing to young persons. Accessories
--	--

부속품(악세사리) 의 판촉 26. (1) 이 법의 규제 내에서 제조자나 판매자는 담배제품 관련 브랜드 요소가 있는 부속품(악세사리)를 판매할 수 있다. (2) 누구든지 담배제품 관련 브랜드 이미지를 가지고 있는 부속품(악세사리)를 판촉할 수 없다. (22 (a)(c) 해당하는 경우는 제외) 판촉행위 29. 제조사나 소매인은 다음의 행위를 해서는 안 된다. (a) 구매자 또는 제 3자에게 담배제품 구매에 대한 대가(선물, 보너스, 프리미엄, 현금 보상, 게임이나 내기, 복권, 대회 등에 대한 참가권을 포함한다)를 제공하거나 이를 제안하는 행위 (b) 무상으로 또는 어떤 제품이나 서비스, 용역에 대한 대가로서 담배제품을 제공하거나 이를 제안하는 행위 (c) 담배 제품 관련 브랜드 요소를 포함하는 부속품(악세사리)를 무상 또는 어떤 제품이나 서비스, 용역에 대한 금전적 대가로서 제공하거나 이를 제안하는 행위 2장 베이핑 제품 증언, 보증 30. 21. 누구든지 베이핑 제품을 제품의 포장에 포함하여 전시, 전달되는 증언이나 보증의 방법으로 판촉해서는 안 된다. 증여나 증여의 제안	26 (1) Subject to the regulations, a manufacturer or retailer may sell an accessory that displays a tobacco product-related brand element. Promotion (2) No person shall promote an accessory that displays a tobacco product-related brand element except in the prescribed manner and form and in a publication or place described in paragraphs 22(2)(a) and (c). Sales promotions 29 No manufacturer or retailer shall (a) provide or offer to provide any consideration, for the purchase of a tobacco product, including a gift to a purchaser or a third party, bonus, premium, cash rebate or right to participate in a game, draw, lottery or contest; (b) furnish or offer to furnish a tobacco product without monetary consideration or in consideration of the purchase of a product or service or the performance of a service; or (c) furnish or offer to furnish an accessory that displays a tobacco product-related brand element without monetary consideration or in consideration of the purchase of a product or service or the performance of a service. DIVISION 2 Vaping Products Testimonials or endorsements 30.21 (1) No person shall promote a vaping product through a testimonial or an endorsement, however displayed or communicated, including by means of the packaging. Giving or offering to give 30.5 Subject to the regulations, no manufacturer or retailer shall give or offer
---	--

30.5. 이 규제에 의하여, 제조자나 소매업자는 다음을 증명하거나 증여를 제안해서는 안된다 (a) 베이핑 제품 또는 (b) 베이핑 제품과 관련된 브랜드 요소를 지니는 물품으로서 미성년자와 관련이 있거나, 미성년자에게 어필한다고 볼 합리적 사유가 있거나, 화려하고/즐겁고/흥분되고/활기차고/위험을 즐기는 삶의 방식을 연상시키는 것 판매 촉진 - 대가의 제안 30.6. (1) 제조자와 소매업자는 미성년자의 접근이 가능한 곳에서는 다음의 행위를 해서는 안 된다 (a) 구매자 또는 제 3자에게 베이핑 제품 구매에 대한 대가(선물, 보너스, 프리미엄, 현금 보상, 게임이나 내기, 복권, 대회 등에 대한 참가권을 포함한다)를 제공하는 것을 제안하는 행위 (b) 무상으로 또는 어떤 제품이나 서비스, 용역에 대한 대가로서 베이핑 제품을 제공하는 것을 제안하는 행위	to give (a) a vaping product; or (b) a thing that displays a vaping product-related brand element if (i) the thing is associated with young persons, (ii) there are reasonable grounds to believe that the thing could be appealing to young persons, or (iii) the thing is associated with a way of life such as one that includes glamour, recreation, excitement, vitality, risk or daring. Sales promotions – offering consideration 30.6 (1) No manufacturer or retailer shall, in a place to which young persons have access, (a) offer to provide any consideration, for the purchase of a vaping product, including a gift to a purchaser or a third party, bonus, premium, cash rebate or right to participate in a game, draw, lottery or contest; or (b) offer to furnish a vaping product in consideration of the purchase of a product or service or the performance of a service.
--	---

2. 싱가포르

규제 개요	1) 담배제품의 판촉행위를 금지 – 담배제품을 무료로 제공하거나, 담배제품과 함께 다른 물품이나 서비스를 제공하거나, 다른 물품이나 서비스 구매의 대가로 담배제품을 제공하는 행위를 모두 금지하고, 담배제품을 고객 보상 프로그램(구매 포인트 적립이나 사은품 등)으로 사용 금지 2) 액상형 및 껌련형 전자담배(기기와 액상 또는 스틱 모두 포함)는 “담배 모방 제품”으로 분류되며 판매·유통·구매·소지 및 사용을 원천적으로 금지 3) 담배제품의 범위는 “모든 형태의 연초, 담배 유래물, 담배 대체물, 담배와 담배 유래물·대체물의 혼합”으로 폭넓게 규정하여, 우리나라의 “담배 유사제품”과 같은 규제 사각지대 없음
-------	---

	4) 담배 및 담배 모방제품의 직·간접적 구매 유도 표현 뿐 아니라 사용 유도를 위한 제품정보와 사용법 등 정보 제공 행위, 담배 및 담배 모방제품의 브랜드명이나 업계 관련인을 언급하거나 묘사하는 것은 광고행위로서 금지됨	
해 당 법 령 주 요 내 용	(규제법령) (주요내용) 정의 “판매”는 다음을 포함한다 (a) 물물교환이나 교환 (b) 공급자가 직접 금전적 또는 다른 혜택을 얻으며 공급하는 것 “담배 제품”은 다음을 말한다 (a) 쉐련 또는 엽쉐련 등 모든 형태의 연초 (b) 담배 유래물 (c) 담배 대체물 (d) 어떤 형태이든 담배와 담배 유래물 또는 담배 대체물의 혼합, 단, 치료적 목적으로 등록된 것은 제외 “담배 대체물”은 니코틴이 포함된 모든 종류의 물품, 물건 등을 말하고, 다음의 것들은 제외한다 (a) 쉐련이나 엽쉐련 등 모든 형태의 연초 (b) 담배 유래물 (c) 어떤 형태이든 담배 또는 담배 유래물의 혼합 (d) 치료적 목적으로 등록된 것은 제외 파트3 담배제품 판매에 대한 통제 담배제품의 판매 촉진 금지 9.-(1) 누구든지 다음의 것들을 판매하거나 판매를 제안해서는 안 된다 (a) 담배 제품을 무료로 제공하는 모든	(법령) Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act (주요내용) Interpretation “sell” includes – (a) to barter or exchange; or (b) to supply in circumstances in which the supplier derives a direct benefit, pecuniary or otherwise; “tobacco product” means – (a) a cigarette or cigar, or any other form of tobacco; (b) a tobacco derivative; (c) a tobacco substitute; or (d) a mixture containing any form of tobacco or a tobacco derivative or tobacco substitute, but does not include a therapeutic product registered under the Health Products Act (Cap. 122D); “tobacco substitute” means any article, object or thing that contains nicotine, but does not include any of the following: (a) a cigarette or cigar, or any other form of tobacco; (b) a tobacco derivative; (c) a mixture containing any form of tobacco or a tobacco derivative; (d) a therapeutic product registered under the Health Products Act; PART III CONTROL OF SALE OF TOBACCO PRODUCTS Prohibition on sales promotion of tobacco products 9.-(1) A person must not sell or offer for sale in Singapore to any person, whether in Singapore or elsewhere –

물품 또는 서비스 (b) 어떤 물품 또는 서비스를 무료로 제공하는 모든 담배 제품 (c) 다른 물품 또는 서비스와 결합되거나 함께 포장·표기되어 있는 모든 담배 제품 (2) 누구든지 무료 담배 제품을 싱가포르의 일반인에게 또는 일부의 일반인에게 (a) 유통 또는 제공하거나, (b) 이를 유발하거나, (c) 보조해서는 안 된다(담배 제조, 유통, 판매 업계에 있는 사람에게 제공하는 것은 제외) (3) 누구든지 싱가포르에서 담배제품을 복권, 래플, 내기, 추첨, 게임, 경합의 상품으로 제안하거나 제공해서는 안 된다. (4) 누구든지 (1)에서 (3)을 위반한 자는 1만불 이하(한화 약 873만원)의 벌금 또는 6개월 이하의 금고에 처한다. 담배제품과 관련된 고객 보상 프로그램의 금지 9A.-(1) 누구든지 싱가포르에서 아래의 프로그램을 실행해서는 안 된다 (a) 담배제품 구매량에 따라 선물이나 다른 혜택이 담배제품 구매자에게 제공되는 것(다른 물품이나 서비스에까지 해당	(a) any goods or services with any tobacco product as a free gift; (b) any tobacco product with any other goods or services as a free gift; or (c) any tobacco product packaged or labelled together or otherwise in conjunction with any other goods or services. (2) A person must not – (a) distribute or give in Singapore; (b) cause in Singapore to be distributed or given; or (c) assist in Singapore in the distribution or giving of, any free sample of a tobacco product to the public or any section of the public (whether in Singapore or elsewhere) other than to persons who are associated or concerned with the manufacture, distribution or sale of tobacco products. (3) A person must not offer or give in Singapore any tobacco product as a prize in any lottery, raffle, draw, game or competition, whether held in Singapore or elsewhere. (4) Any person who contravenes subsection (1), (2) or (3) shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$10,000 or to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to both and, in the case of a second or subsequent conviction, to a fine not exceeding \$20,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both. Prohibition on shopper loyalty programmes involving tobacco products 9A.-(1) A person in Singapore must not implement or conduct a programme – (a) under which a gift or other benefit may be obtained by a purchaser of tobacco products on the basis of the amount or type of those products
---	--

프로그램이 공통적으로 적용되는 경우도 포함) (b) 어떤 물품이나 서비스의 구매자가 담배제품을 선물로 받을 수 있게 하는 것(해당 구매자가 다른 선물을 선택할 수 있는 경우도 포함) 담배 모방 제품의 금지 16.-(1) 누구든지 아래의 과자 또는 다른 음식류, 장난감, 기구, 물품 등을 싱가포르로 수입, 유통, 판매, 판매를 제안하거나 싱가포르에서 판매할 목적으로 소유해서는 안 된다. (a) 담배 제품과 유사하거나 유사하게 디자인된 것 (b) 흡연할 수 있는 것 (c) 흡연행위를 모방하는 방식으로 사용될 수 있는 것 (d) 포장에 담배제품을 모방하거나 담배제품이 연상될 수 있게 디자인된 것 (2) 누구든지 싱가포르로 (1)의 제품의 구성품을 수입하거나, 유통하거나, 판매를 제안하거나, 싱가포르에서 판매할 목적으로 소유해서는 안 된다. (2A) 누구든지 싱가포르에서 (1) 또는 (2)에 해당하는 물품을 (a) 싱가포르에서 소지하거나 (b) 구매하거나 (c) 사용해서는 안 된다 담배제품과 담배 모방제품의 광고 통제 3. 아래에 해당하는 담배제품과 담배 모방제품의 광고 금지 (a) 담배제품 또는 담배 모방제품을 사용하거나 구매하도록 하기 위한 모든 표현이나 암묵적인 유인, 제안, 요청 (b) 담배제품이나 담배 유사제품을 구매하기	purchased, whether or not the programme extends to the purchase of other goods or services; or (b) under which a purchaser of goods or services may be entitled to a gift of any tobacco product, whether or not the purchaser may accept another gift. Prohibition of imitation tobacco products 16.-(1) A person must not import into Singapore, or distribute, sell, offer for sale or possess for sale in Singapore, any confectionery or other food product, or any toy, device or article – (a) that resembles, or is designed to resemble, a tobacco product; (b) that is capable of being smoked; (c) that may be used in such a way as to mimic the act of smoking; or (d) the packaging of which resembles, or is designed to resemble, the packaging commonly associated with tobacco products. (2) A person must not import into Singapore, or distribute, sell, offer for sale or possess for sale in Singapore, any component of a toy, a device or an article referred to in subsection (1). (2A) A person must not – (a) possess in Singapore, other than for the purpose of sale in Singapore; (b) purchase in Singapore; or (c) use in Singapore, any item mentioned in subsection (1) or (2). CONTROL OF ADVERTISEMENTS RELATING TO TOBACCO PRODUCTS AND IMITATION TOBACCO PRODUCTS 3. Prohibition on advertisements relating to tobacco products and imitation tobacco products (a) containing any express or implied inducement, suggestion or request to purchase or to use any tobacco product or imitation tobacco product;
---	--

	위한 인터넷 상의 광고에 접근할 수 있도록 설비를 제공 (c) 담배제품이나 담배 모방 제품, 그 용법에 관련된 것으로서 담배제품이나 담배 모방 제품의 사용을 유도, 요구, 촉진, 조장하기 위해 명시적 또는 묵시적으로 표현된 것 (d) 다음의 것을 언급하거나, 묘사하는 행위 (i) 담배제품이나 담배 모방제품의 제조, 유통, 마케팅에 관계된 자의 이름 또는 상표명 (ii) 담배제품이나 담배 모방제품과 관련된 브랜드명 또는 상표명 (iii) 담배제품이나 담배 모방제품과 관련된 브랜드명 또는 상표명과 흔히 연관되는 회화적 장치	(b) providing a facility for a person accessing the advertisement on the Internet to purchase any tobacco product or imitation tobacco product; (c) relating to any tobacco product or imitation tobacco product or its use in terms which are calculated, expressly or impliedly, to lead to, induce, urge, promote or encourage the use of the tobacco product or imitation tobacco product; or (d) mentioning, illustrating or depicting (i) the name or trade name of any person associated or concerned with the manufacture, distribution or marketing of any tobacco product or imitation tobacco product; (ii) a brand name of, or trade mark relating to, any tobacco product or imitation tobacco product; or (iii) any pictorial device commonly associated with a brand name of, or trade mark relating to, any tobacco product or imitation tobacco product.
--	---	---

3. 프랑스

규제 개요	1) 담배제품과 베이핑 제품의 광고 및 홍보를 금지하며, 여기에는 할인, 판촉, 다른 혜택 제공이 포함(다수의 판례에 의해 확립) 2) 담배제품은 “담배(유전자 조작된 것 포함)의 일부 또는 전부로 만들어져 소비할 수 있는 것”으로 폭넓게 규정하여, 우리나라의 “담배 유사제품”과 같은 규제 사각지대 없음 3) 베이핑제품의 범위에 기기장치도 포함됨 4) 담배제품 및 베이핑 제품의 광고 및 홍보가 금지됨에 따라, 제품에 관한 온라인 간행물이나 통신 서비스는 업계 관계자들 사이에서 제공·이용되는 것 등으로 극히 제한적으로만 허용	
해당 법령 주요 내용	2장 담배제품	(법령) Order n° 2016-623 of May 19, 2016 (주요내용) Chapter II Tobacco products Section 1

정의 1. 담배(유전자 조작된 것 포함)의 일부 또는 전부로 만들어져 소비할 수 있는 것 2. 담배, 첨가물, 완성된 담배제품에 들어 있는 종이, 필터, 잉크, 캡슐, 접착제 등 다른 물질이나 요소 4. 직접·간접적으로 담배, 담배 제품과 2조의 담배 성분을 광고하거나 홍보하는 행위 금지, 국세법에 의해 정해진 가격보다 낮은 가격으로 담배제품을 판매하거나 배포하는 행위 금지 * 적용제외 - 관련법령에 의해 지정된 담배판매점 표시판 - 담배제품의 제조, 생산, 유통업 단체에 의해 발행되는 온라인 발행물로서 그 단체 회원들에게만 한정적으로 배포되는 것 - 보건 및 통신 부처에 의해 허가된 전문 간행물 - 담배제품의 제조, 생산, 유통업자만이 접근할 후 있는 것으로서 전문적인 목적을 위해 만들어지는 온라인 통신 서비스 - 유럽연합에 속하지 않는 자에 의해서 만들어지는 발행물이나 온라인 통신 서비스로서, 지역 내 시장을 일차적인 목표로 하지 아니하는 것	General provisions "Art. L. 3512 - 1. - All products that can be consumed and are composed, even partially, of tobacco, whether or not it is genetically modified, are considered to be tobacco products. "Art. L. 3512-2. - Tobacco and additives, as well as any other substance or any other element present in a finished tobacco product, is considered an ingredient, including the paper, filter, ink, capsules and glues. "Art. L. 3512-4. - Advertising or publicity, whether direct or indirect, for tobacco, tobacco products, and the ingredients defined in Article L. 3512-2, as well as any free distribution or sale of a tobacco product at a price lower than that authorized in accordance with Article 572 of the General Tax Code, are prohibited. "These provisions do not apply to signs for tobacco shops, as long as such signs are in compliance with the characteristics defined by inter-ministerial administrative order. "Nor do they apply to: "1° Online publications and communication services published by professional organizations of producers, manufacturers and distributors of tobacco products, restricted to their members, nor to specialized professional publications a list of which is established by administrative order signed by the Ministers of Health and Communication, nor to online communication services published for professional purposes that are only accessible to professionals engaged in the production, manufacture and distribution of tobacco products; "2° Publications printed and published, and online communication services made available to the public by
--	--

3장 베이핑 제품 용어의 정의 1. 다음은 전자담배(베이핑 제품)으로 간주된다. - 베이핑을 위한 전자기기로서, 해당 제품과 해당 제품의 모든 부품으로 카트리리지, 저장고, 카트리지나 저장고가 없는 기계로서 마우스피스로 사용될 수 있는 것을 포함한다. 전자적 베이핑 기기는 일회용, 충전식, 카트리지리 방식을 포괄한다.(니코틴 함유와 관계없음) - 액체가 들어 있는 용기인 리필용 플라스틱으로서 전자적 베이핑 기기 충전에 사용되는 것(니코틴 함유와 관계없음) 4. 베이핑 제품을 직접·간접적으로 광고하거나 홍보하는 행위 금지	persons established in a country not belonging to the European Union or the European Economic Area, as long as these publications and online communication services are not primarily intended for the community market. "Chapter III "Vaping products "Section 1 "Common provisions "Art. L. 3513-1. – The following are considered to be electronic cigarette (“Vaping”) products: "1° Electronic devices for vaping, that is to say, products, or any component of such products, including cartridges, reservoirs and devices without a cartridge or reservoir, that can be used with a mouthpiece, for consumption of vapor, in some cases containing nicotine. Electronic vaping devices can be disposable or refillable using a refill flask and a reservoir, or with single-use cartridges; "2° Refill flasks, that is, receptacles holding a liquid, in some cases containing nicotine, which can be used to refill an electronic vaping device. "Art. L. 3513-4. – Advertising or publicity for vaping products, whether direct or indirect, is prohibited.
---	--

○ 타법사례

담배사업법

제25조의4(담배판매 촉진을 위한 금품 제공 등의 금지) 제조업자, 수입판매업자 및 도매업자는 소매인에게 담배의 판매를 촉진하기 위하여 금품을 제공하거나 그 밖에 이와 유사한 행위로서 대통령령으로 정하는 행위를 하여서는 아니 된다.

담배사업법 시행령

제10조(담배판매촉진을 위한 금품제공 등의 금지) 법 제25조의4에서 "금품의 제공 그밖에 이와 유사한 행위로서 대통령령이 정하는 행위"라 함은 담배판매장려금·경품·상품권 그밖의 금전 또는 물품을 제공하는 행위를 말한다. 다만, 담배소매업에 필요한 물품으로서 기획재정부령이 정하는 물품을 제공하는 행위를 제외한다.

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

- 담배 판촉행위의 중단 의무만 발생하므로 규제 준수를 위한 직접 비용 없음
- 판촉행위 적발시 300만원 또는 500만원 이하의 과태료를 부과하도록 함으로써 준수 가능성 제고

2. 규제의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

- 개정안 제9조의6 제1항 제1호 및 제2호 : 현재도 관할지역 내의 담배광고 제한조치 이행여부를 관할 시군구에서 감시하여 위반시 처분하고 있어, 담배 판촉행위도 지자체의 기존 인력을 통해 집행 가능
 - * 국민건강증진법 시행령 제33조 제2항 개정해 개정안 제1항 제1호 및 제2호 위반시 과태료 부과권자를 시장·군수·구청장으로 규정할 예정
- 개정안 제9조의6 제2항 : 한국건강증진개발원에서 '담배 인터넷 마케팅 모니터링'을 실시하고 있어, 위반사례를 모니터링하고 불법사항은 복지부에 통보하여 행정조치 가능
 - * 현재 10명이 인터넷상 불법적인 담배 광고·판매 현황을 감시하면서, 담배 유사제품이나 전자담배 기기장치의 광고도 함께 모니터링 중이나, 불법 담배 광고와 달리 제재규정이 없어 현황파악만 하고 있는 상황

- * 법률 개정 후 영리 목적의 담배제품 이용정보 게시·유포자에 대한 현황 파악·분석 및 처분 근거자료 작성할 계획

○ 재정적 집행가능성

- 별도 재정 투입을 요하지 않음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- 관계부처 합동 비가격 금연정책 과제로 발표('16.5월)
- 2017 정부입법 과제로 선정('16.12월)
- 전문가 의견 수렴('17.4월 ~ 8월)
- 체계·자구 등 범류안 내부 검토('17.9월)
- 내부안 확정('17.10월말) 및 입법예고 추진('17.11월)
- 부처간 협의 및 수정조문(안) 마련('18년)
- 2019 정부입법 과제로 선정('19.1월)
- '흡연을 조장하는 환경 근절을 위한 금연종합대책' 과제로 발표('19.5월)
 - 대책 마련을 위해 사전 관계부처·전문가 회의 실시(금연정책전문위원회, '19.2.26.)하고, 국민건강증진정책심의위원회의 심의를 거쳐 의결('19.5.21.)

2. 향후 평가계획

- (현장) 지자체를 통해 불법적인 판촉행위에 대한 감시·단속 실시
- (온라인) 인터넷상의 불법 판촉행위에 대한 감시를 지속적으로 실시하여 규제 준수 여부 모니터링

3. 종합결론

- 담배 시제품 제공, 시연, 전자담배 기기장치 할인, 담배유사 제품의 부분별한 광고, 담배의 인터넷 후기·소개글을 이용한 판촉 등이 만연한 상황으로, 신종 담배의 판매량이 급증하고 있으며, 특히 가격에 민감하고 인터넷 사용이 많은 젊은 층의 흡연을 조장하고

있음

- 흡연율 감소를 위해서는 담배소비를 유도하기 위해 이루어지는 각종 담배판매 촉진행위에 대한 규제가 필요

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2019	2020	10	4.5	백만원, 현재가치
규제대안1 : 담배 판촉행위 규제				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : 담배 판촉행위 규제>

① 피규제 기업소상공인 :

☐ 직접비용

(정성)세분류	담배 제조업자, 수입판매업자, 소매인 등
활동제목	담배 판촉행위 중단에 따른 판촉물 폐기
비용항목	원재료
일시적/반복적	일시적/
분석	판촉물 폐기비용이 일부 발생가능하나 미미할 것으로 추정되며 폐기비용에 대한 정량분석은 어려움
근거설명	☐ 판촉행위 중단에 따라 판촉물(영업소 내부에 부착하는 포스터) 폐기비용이 발생할 수 있으나 미미할 것으로 추정됨 - 현재 담배제품의 판촉은 전자담배 기기장치의 할인쿠폰 제공이나 전자담배 기기 또는 액상을 증정하는 방식으로 이루어지고 있음. 이중 전자담배 기기나 액상은 판매되는 제품의 일부로서 재사용이 가능하므로 폐기비용이 발생하지 않을 것으로 파악됨. - 다만, 판촉 이벤트를 알리기 위해 영업소 내에 부착하는 포스터 등이 폐기될 것으로 예측되나 이때 폐기비용은 경미할 것으로 예상됨. 또한, 현재 해당업체들에서 만들어진 판촉용 포스터의 잔량 등에 대한 현황자료는 파악하기 어려운 실정으로 정량적 분석은 실시하기 곤란함

☐ 간접비용

(정성)세분류	담배 제조업자, 수입판매업자, 소매인 등
활동제목	담배 판촉행위 중단
비용항목	기타
일시적/반복적	반복적/
분석	담배 등의 판매가 줄어들음으로 인한 매출감소가 예상되나 정량적 측정은 한계가 있음
근거설명	담배 판촉행위 중단 효과로 인한 담배판매량이 감소될 것으로 예측되어 이로인한 관련 업체의 매출감소 및 영업이익 감소가 예상됨 ○ 담배 판촉행위 금지시 흡연율 약 1% 감소효과

- * 흡연율 감소 효과 추정 근거 : 해외 사례 분석 논문별로 정책 효과는 흡연율 감소 1%에서 6.3%p까지 다양(1~4))
- 개정안은 담배 광고·판촉 규제를 강화하는 것이므로, **부분적인 금지 효과에 준해 흡연율 1% 감소로 추정함**
 - 1) 포괄적인 담배광고·판촉 금지는 흡연율 6% 감소 및 흡연 시작 8% 감소 효과, **부분적인 담배 광고·판촉 금지는 흡연율 1% 감소** 및 흡연 시작 1% 감소 효과 기대(박수잔, 김영미, 조성일. (2010). 금연정책 평가와 향후 흡연율 예측을 위한 SimSmoke 모델의 이해와 활용. 대한금연학회지)
 - 2) 1970~1992년 22개국 대상으로 연구 결과 포괄적인 담배 광고 및 판촉 금지로 흡연율 6.3%p 감소(Lovato, C et al., The Cochrane Library, 2004)
 - 3) OECD 22개국 대상 연구에 따르면 포괄적인 담배 광고 및 판촉 금지는 약 7%의 담배사용 감소 효과 기대(Saffer, H, Chaloupka, F. (2000))
 - 4) 포괄적 담배광고·판촉 금지국가의 담배소비량 연평균 8% 감소(Tobacco control in developing countries : Tobacco advertising and promotion, World bank, 2002)
- 흡연율 1% 감소에 따른 매출이익 감소는 **228억원이** 감소될 것으로 추정
 - 연간 담배판매량 감소분 추정 : '16~'17년도 흡연율 감소분 대비 담배 판매량 감소분으로 추정

구분	전체 흡연율	담배 판매량
'16년	23.9%	3,664백만갑
'17년	22.3%	3,523백만갑

- * 흡연율 1%p 당 담배판매량 88백만갑 감소
- 흡연율 22.3%를 기준으로 1%(0.22%p) 감소시 담배 판매량 19.36백만갑 감소
- * (출처) 2018년 국민건강영양조사 흡연율 통계(보건복지부, 질병관리본부) 및 2019년 상반기 담배시장 동향 보도자료(기획재정부) 참고 산출
- 연간 매출이익 감소분 추정 : 연간 담배 판매량 감소분 (19.36백만갑) × 1갑당 매출이익(최대 1,177원 적용) = **228억원**
- * 매출이익은 1갑당 최대 1,177원 ~ 최소 786원
(4,500원 담배의 제조원가는 불명, 제세부담금 3,323원, 수출가격은 391원으로 매출이익 범위 추정)

② 피규제 이외 일반국민 :

☐ 편익

(정성)세분류	일반국민
활동제 목	흡연율 감소에 따른 건강증진 및 질병예방
편의항목	흡연율 감소
일시적/반복적	반복적/
분석	흡연율 감소
근거설명	흡연율 감소에 따른 사회경제적 지출 감소 ○ 흡연율 1% 감소에 따른 흡연에 기인한 총 사회경제적 비용은 238억원이 감소될 것으로 추정 – 직접의료비 감소분 81억원, 직접의료비 제외 사회경제적 비용 157억원 감소 – 흡연율 1% 감소 시 흡연에 기인한 건강보험 진료비(비급여 비포함, 본인부담금 포함)를 약 64억원 감소 * 담배과세인상의 흡연율 및 경제적 영향 분석(2017, 조세연, 최성은, 지선하 등) – 흡연으로 인한 총 사회경제적 비용 총액(71,258억원) 대비 직접 의료비(24,276억원) 비율은 34%, 직접의료비 제외 사회경제적 비용 비율은 66%로 추산, 직접의료비에서 건강보험환자 비급여본인부담률은 20.9%적용(입원 20.9%, 외래 24.8% 중 입원 비급여본인부담률 적용) * 주요 건강위험요인의 사회경제적 영향과 규제정책 효과평가(국민건강보험공단, 2015) * (추계값) ① 직접의료비 감소분 81억원 = 건보 진료비(79.1%) 64억원+ 비급여 진료비(20.9%) 17억원 ② 총 사회경제적 비용 238억원 = 직접의료비(34%) 81억원 + 직접의료비 제외 사회경제적 비용(66%) 157억원